

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1046/2536

นายก มล ตั้งเถลิงเกียรติ
บริษัท โฮมโปรดักส์ เอนจิเนียริง จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 177, มาตรา 264, มาตรา 268

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 75

เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าขายสินค้าของบริษัทจำเลยที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยทั้งสองโดยไม่มีอำนาจและมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ได้จัดให้มีการเขียนวันที่ส่งจ่ายลงในเช็คนั้นเพื่อให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับชำระหนี้อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้และเพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น จึงเป็นการร่วมกันทำเอกสารปลอมขึ้นบางส่วนโดยการเติมข้อความในเอกสารสิทธิและตัวเงินที่แท้จริง เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารแท้จริงที่โจทก์ทำขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,264,265,266(4) เมื่อจำเลยทั้งสองนำเช็คปลอมไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน จึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิและตัวเงินปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,268 จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เบิกความต่อศาลในคดีอาญาว่า โจทก์ไม่ใช่พนักงานของจำเลยที่ 1 โจทก์ได้ซื้อสินค้าไปจากจำเลยที่ 1 แล้วส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าโดยเช็คดังกล่าวได้เขียนรายการครบถ้วนซึ่งความจริง

แล้วปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คโดยไม่ไต่ลงวันที่ส่งจ่ายให้จำเลยทั้งสองไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้ และวันที่ส่งจ่ายในเช็คถือเป็นข้อสำคัญในคดีเพราะหากผู้ส่งจ่ายไม่ลงวันที่ส่งจ่ายก็ถือว่าไม่ได้ระบุวันในการกระทำผิด ผู้ส่งจ่ายเช็คไม่อาจมีความผิดได้ จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จ ในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงแม้จะเป็นนิติบุคคล แต่การที่จำเลยที่ 2 เบิกความดังกล่าวเป็นการเบิกความแทนจำเลยที่ 1 ด้วย ทั้งนี้สังเกตได้จากการที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้ ศ. ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนมีการดำเนินคดีแก่โจทก์ทางอาญา และพนักงานอัยการฟ้องโจทก์เป็นจำเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ การที่จำเลยที่ 2 เบิกความในคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 แม้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 จะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเบิกความไว้แต่นิติบุคคลอาจเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลได้ ดังนั้นผู้จัดการของนิติบุคคลย่อมต้องเบิกความต่อศาล และถือได้ว่าเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 เบิกความแทนจำเลยที่ 1 เป็นเท็จก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 ด้วย จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันเบิกความเท็จ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177, 264, 265, 266, 268, 83, 84, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง จำคุก 1 ปี สำหรับข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง และยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปตามที่โจทก์นำสืบว่าเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 โจทก์ออกให้จำเลยทั้งสองไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ที่โจทก์จะพึงมีต่อจำเลย เมื่อเช็คดังกล่าวเป็นเช็คที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าขายสินค้าของจำเลยที่ 1 ให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยทั้งสองโดยไม่มีอำนาจและมิได้รับความยินยอมจากโจทก์ได้จัดให้มีการเขียนวันที่ส่งจ่ายในเช็คนั้นเพื่อให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับชำระหนี้อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข จ.1 และเพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น จึงเป็นการร่วมกันทำเอกสารปลอมขึ้นบางส่วนโดยการเติมข้อความในเอกสารสิทธิและตัวเงินที่แท้จริง เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารแท้จริงที่โจทก์ทำขึ้น โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและตัวเงิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 264, 265, 266(4) เมื่อจำเลยทั้งสองนำเช็คปลอมไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน จึงมีความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารสิทธิและตัวเงินปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 268

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานเบิกความเท็จหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2523 เวลากลางวัน จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้เบิกความต่อศาลอาญาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 15081/2522 หมายเลขแดงที่ 5077/2526 ระหว่างพนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์ นายกมล ตั้งเถกิงเกียรติจำเลย ว่าโจทก์ไม่ใช่พนักงานของจำเลยที่ 1 โจทก์ได้ซื้อสินค้าไปจากจำเลยที่ 1 แล้วส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 เพื่อชำระค่าสินค้าโดยเช็คดังกล่าวได้เขียนรายการครบถ้วน ซึ่งความจริงแล้วปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 โดยไม่ได้ลงวันที่ส่งจ่ายให้จำเลยทั้งสองไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้ดังได้วินิจฉัยมาแล้วจำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงแม้จะเป็นนิติบุคคล แต่การที่จำเลยที่ 2 เบิกความดังกล่าวเป็นการเบิกความแทนจำเลยที่ 1 ด้วย ทั้งนี้สังเกตได้จากการที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้นายศิริชัย สุวรรณเทวรัตน์ ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี จนมีการดำเนินคดีแก่โจทก์ทางอาญา และพนักงานอัยการ กรมอัยการ ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คจะเห็นได้ว่าการที่จำเลยที่ 2 เบิกความในคดีดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 1 แม้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 1 จะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเบิกความไว้ แต่นิติบุคคลอาจเป็นโจทก์ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลได้ ดังนั้นผู้จัดการของนิติบุคคลย่อมต้องเบิกความต่อศาล และถือได้ว่าเป็นการกระทำตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 เบิกความแทนจำเลยที่ 1 เป็นเท็จ ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 ด้วยจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานร่วมกันเบิกความเท็จ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คสาระสำคัญอยู่ที่ผู้ส่งจ่าย

เช็คมีเจตนาที่จะใช้เงินตามเช็คหรือไม่ดังนั้น วันที่ลงในเช็คจึงไม่ใช่ข้อสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดนั้น เห็นว่า หากผู้สั่งจ่ายไม่ลงวันที่สั่งจ่าย ก็ถือว่าไม่ได้ระบุวันในการกระทำผิด ผู้สั่งจ่ายเช็คไม่อาจมีความผิดได้ดังนั้น วันที่สั่งจ่ายในเช็คจึงเป็นข้อสำคัญ จำเลยที่ 2 ฎีกาอีกประการหนึ่งว่า คำฟ้องโจทก์ขอหาเบิกความเท็จเคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่บรรยายข้อสำคัญในคดี ศาลได้ตรวจคำฟ้องส่วนนี้ของโจทก์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องโดยสรุปว่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2523 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญา หมายเลขดำที่ 15081/2522 ของศาลชั้นต้น ว่าบริษัทผู้เสียหายได้รับเช็คจากนายกมล (โจทก์) เป็นค่าเครื่องไฟฟ้า จำเลย (โจทก์) ไม่ใช่พนักงานของบริษัทและเช็คเอกสารหมายเลข จ.2 ที่รับมามีวันที่เรียบร้อยแล้ว ข้อความที่ว่าได้รับเช็คมาโดยโจทก์สั่งจ่ายให้เพื่อชำระหนี้และมีวันที่สั่งจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นข้อสำคัญในคดี เพราะหากเช็คดังกล่าวสั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันหนี้หรือไม่มีวันที่สั่งจ่าย โจทก์ก็ไม่มี ความผิดทางอาญา ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่เกิดการกระทำนั้น ๆ ขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) และครบองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 แล้ว คำฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้รื้อการลงโทษนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า สภาพความผิดไม่ร้ายแรง จำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพมีที่ทำงานเป็นหลักแหล่ง มีภรรยาและบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยกระทำความผิดมาก่อน สมควรให้โอกาสจำเลยที่ 2 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยการวางโทษให้เหมาะสมและรื้อการลงโทษให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 90, 91, 177 วรรคสอง, 264, 265, 266, 268 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91ปรับจำเลยที่ 1 ฐานเบิก

ความเท็จ ตามมาตรา 173 วรรคสอง จำนวน 3,000 บาทฐานปลอมเอกสารสิทธิและ
ตัวเงินและใช้เอกสารปลอมเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 ให้ลงโทษฐานใช้ตัวเงิน
ปลอมตามมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 266 ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 20,000 บาท
จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 265, 266,
268 การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ
ตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามมาตรา 90 ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานใช้ตัวเงิน
ปลอม ตามมาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 266 ให้จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 1 ปี และ
ปรับ 20,000 บาทลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานเบิกความเท็จตามมาตรา 177 วรรคสอง จำ
คุก 1 ปีรวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 23,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 2 ปีและปรับ
20,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามมาตรา
29 ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามมาตรา 29, 30

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สำหรับปัญหาวานิติบุคคลจะร่วมกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จหรือไม่นั้นมีข้อนำ
สังเกตดังต่อไปนี้ ขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันตามกฎหมายไทยและแนวคำพิพากษาศาล
ฎีกาวานิติบุคคลอาจต้องรับผิดทางอาญาใน 4 กรณี คือ 1. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติ

โดยตรงให้นิติบุคคลใดต้องรับผิดชอบทางอาญา นิติบุคคลนั้นก็ต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่นความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 เป็นต้น 2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เห็นว่าโดยสภาพหรือลักษณะของการกระทำความผิดตามกฎหมายนั้น นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดหรือต้องรับโทษในทางอาญาได้ เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 46 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 88 3. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้นิติบุคคลต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อื่น เช่น บริษัทจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ต้องรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทอันเนื่องมาจากข้อความที่ตีพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2470 (ฎ.265/2473 และฎ.952/2474) หรือบริษัทต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 10 (ฎ.1604/2522) 4. เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติให้นิติบุคคลต้องรับโทษในทางอาญาดัง 3 กรณีแรก นิติบุคคลอาจต้องรับผิดชอบทางอาญาเมื่อความผิดอาญานั้นได้กระทำไปในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและนิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นแล้ว (ฎ.1669/2506) หรือความผิดอาญานั้นได้กระทำไปเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และเพื่อให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น (ฎ.584/2508) ทั้งนี้ โดยสภาพหรือลักษณะของความผิดเปิดช่องให้นิติบุคคลซึ่งไม่มีตัวตนกระทำไม่ได้และโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเป็นโทษที่จะลงแก่นิติบุคคลได้ อันได้แก่ โทษปรับและริบทรัพย์สิน (ฎ.787-788/2506) สำหรับความผิดอาญาซึ่งต้องการเจตนาในการกระทำความผิดเจตนาของนิติบุคคล ย่อมแสดงออกทางผู้แทนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 วรรคสอง (มาตรา 75 เดิม) เมื่อผู้แทนของนิติบุคคลแสดงเจตนาอันใดซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้แทนในทางการของการดำเนินกิจการตาม

วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เจตนาอันก็ผูกพันนิติบุคคล และต้องถือว่าเป็นเจตนาของนิติบุคคล (ฎ.787-788/2506) สำหรับกรณีความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิและตัวเงินปลอม เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1669/2506 และ 584/2508ที่สามารถนำมาเทียบเคียงได้ว่าความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดอาญา ซึ่งโดยสภาพและลักษณะของการกระทำ นิติบุคคลอาจเป็นผู้กระทำและต้องรับโทษทางอาญาได้ แต่กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ยังมีปัญหาว่า จำเลยที่ 2 กรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลจะกระทำความผิดทั้งสองฐานะคือในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้แทนนิติบุคคลในตัวบุคคลคนเดียวกันในลักษณะเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งข้อนี้เมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1669/2506 แล้วจะเห็นได้ว่านิติบุคคลร่วมกระทำความผิดกับผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาในลักษณะดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังพอเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 59/2507 ซึ่งวินิจฉัยว่าบริษัทจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในเช็คแทนบริษัทร่วมกับจำเลยที่ 3 กรรมการของบริษัทอีกคนหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ 2 กับที่ 3 ได้เซ็นชื่อสั่งจ่ายในเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าเงินในบัญชีโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นแล้ว จำเลยทั้งสามมีความผิดในฐานะเป็นตัวการ ส่วนในข้อหาความผิดฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 ก่อนมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่นี้ ยังไม่ปรากฏคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่านิติบุคคลจะกระทำความผิดฐานนี้ได้หรือไม่ แต่ตามหลักกฎหมายอังกฤษถือว่าความผิดฐานเบิกความเท็จเป็นความผิดซึ่งโดยสภาพจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่อาจถือว่าผู้แทนของนิติบุคคลกระทำไปในนามของนิติบุคคลนั้นได้ ความผิดฐานนี้เป็นความผิดที่ผู้กระทำต้องผ่านพิธีการบางอย่างก่อนจึงกระทำความผิดได้ กล่าวคือ ก่อนเบิกความพยานต้องสาบาน หรือปฏิญาณก่อน เมื่อนิติบุคคลไม่สามารถเข้าพิธีการสาบานได้นิติบุคคลจึงไม่อาจทำความผิดฐานนี้ได้ ปรากฏตาม

บทความเรื่อง "ความรับผิดชอบทางอาญาของนิติบุคคล" โดยศาสตราจารย์บัญญัติ สุขีวะ
วิโรจน์บรรักษ์จรยาวัตรและสุนัยมโนมัยอุดม หน้า 2,767 และ 18ตามลำดับ ผู้ที่มี
ความเห็นว่ นิติบุคคลกระทำความผิดอาญาฐานเบิกความเท็จได้ นอกจากจะให้
เหตุผลตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกอยู่แล้วยังให้พิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่
นิติบุคคลขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในคดีแพ่ง ซึ่งจำเป็นอยู่เองที่ผู้แทนนิติบุคคล
ต้องสาบานตัวแทนนิติบุคคลให้คำชี้แจงว่านิติบุคคลนั้นไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่า
ธรรมเนียมศาล หากนิติบุคคลนั้นรู้อยู่แล้วว่ายังมีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียม
ศาล นิติบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดชอบฐานเบิกความเท็จได้ กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1046/2536ก็เป็นเรื่องที่นิติบุคคลมีเจตนาที่จะฟ้องโจทก์โดยรู้ว่าโจทก์มิได้กระทำ
ผิด นิติบุคคลนั้นจำต้องมีผู้แทนไปเบิกความตามเจตนาของนิติบุคคล บริษัทจำเลยที่
1 จึงต้องรับผิดชอบฐานเบิกความเท็จได้ ผู้บันทึกก็มีความเห็นว่า ความผิดฐานเบิกความ
เท็จน่าจะเป็นความผิดที่มีสภาพและลักษณะของการกระทำผิดที่นิติบุคคลซึ่งไม่มีตัว
ตนเป็นเพียงบุคคลสมมติ ไม่อาจกระทำผิดได้เช่นเดียวกับความผิดฐานทำร้าย
ร่างกายและฆ่าผู้อื่น แม้จะเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 130/2508วินิจฉัยว่าประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 177 มิได้วางเกณธ์องค์ประกอบความผิดไว้ว่าพยานที่เบิก
ความเท็จนั้นจะต้องได้สาบานหรือปฏิญาณตัวแล้วด้วย ดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้เดิมใน
กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 155 ซึ่งยกเลิกไปแล้ว ความมุ่งหมายอันเป็นสาระ
สำคัญของบทบัญญัติมาตรานี้อยู่ที่จะเอาผิดแก่ผู้เบิกความในข้อสำคัญแห่งคดีด้วย
ความเท็จเป็นสำคัญ เพราะการเบิกความเท็จต่อศาลย่อมมีส่วนทำให้เสื่อมเสียความ
ยุติธรรมได้ ทั้งนี้ โดยมีได้คำนึงถึงว่าพยานนั้นจะได้สาบานหรือปฏิญาณตัวแล้วหรือ
ไม่ เพราะการสาบานหรือปฏิญาณตัวนั้นมิใช่ว่ากฎหมายจะบังคับโดยเคร่งครัดว่า
พยานจะต้องปฏิบัติเสมอไปไม่ ยังมีบุคคลบางประเภทที่ได้รับยกเว้นดังที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 112 ด้วย เมื่อจำเลยได้เบิกความ
เท็จในข้อสำคัญแห่งคดีครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

117 แล้ว จำเลยก็ย่อมมีความผิดก็ตาม แต่การเบิกความนั้นเห็นได้ชัดอยู่ในตัวว่า ต้องเบิกความด้วยวาจาหรือปากเท่านั้น ไม่อาจเบิกความโดยวิธีอื่นเป็นหนังสือต่อ ศาลได้ การกระทำผิดฐานเบิกความเท็จจึงน่าจะมีได้เฉพาะกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำผิด ปัญหาน่าจะมีต่อไปว่า เมื่อนิติบุคคลไม่น่าจะกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จได้โดยลำพัง นิติบุคคลนั้นจะร่วมกระทำความผิดกับบุคคลธรรมดาในความผิดฐานดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ โดยจะเปรียบเทียบกับกรณีที่หญิงเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับชายฐานข่มขืนกระทำชำเราได้ ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1046/2536 ปรากฏว่า บริษัทจำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าข้อความที่มอบอำนาจให้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่โจทก์นั้นเป็นความเท็จ ซึ่งหากบริษัทจำเลยที่ 1 พ้องดำเนินคดีแก่โจทก์เองในข้อหาความผิดที่ร้องทุกข์ดังกล่าวและนำสืบหนังสือมอบอำนาจที่มีข้อความอันเป็นเท็จต่อศาล คงไม่มีข้อสงสัยว่าบริษัทจำเลยที่ 1 ย่อมมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ พ้องเท็จและนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173, 174 วรรคสอง, 175 และ 180 ได้ เพราะสภาพของความผิดทั้งสามฐานดังกล่าวเปิดช่องให้นิติบุคคลกระทำได้ เจตนาในการกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จของบริษัทจำเลยที่ 1 ก็น่าจะไม่มีข้อสงสัยเช่นกันว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาเช่นนั้นแน่ เพราะบริษัทจำเลยที่ 1 รู้ว่าข้อความที่จำเลยที่ 2 เบิกความต่อศาลเป็นเท็จตั้งแต่ร้องทุกข์แล้วการที่จำเลยที่ 2 ไปเบิกความก็เป็นการเบิกความตามเจตนาของนิติบุคคลที่ไปแจ้งให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ อย่างไรก็ตาม ผู้บันทึกยังเห็นว่าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ข้อหนึ่งที่ขาดมิได้คือ ต้องมีการเบิกความต่อศาลซึ่งโดยลักษณะของการกระทำน่าจะไม่มีอาจมีการร่วมกันกระทำความผิดได้โดยสภาพกล่าวคือ ไม่อาจจะแบ่งหน้าที่กันทำหรือร่วมลงมือกระทำความผิดด้วยกันในขณะที่เบิกความได้ จริงอยู่อาจมีการสมคบกันมาก่อนได้ แต่พอถึงขั้นลงมือกระทำความผิดนิติบุคคลไม่อาจเข้าร่วมลงมือกระทำความผิดหรือแบ่งหน้าที่กันทำกับผู้แทนนิติบุคคล ขณะที่เบิกความ การเบิกความจึงเป็นเรื่องที่

บุคคลธรรมดาต้องทำเองโดยลำพังและต้องรับผิดชอบส่วนตัว แม้จำเลยที่ 2 จะเบิกความในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ก็ตาม ก็ไม่อาจผูกพัน จำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในฐานะเป็นตัวการได้ ส่วนที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบส่วนตัวแม้จะเบิกความในฐานะเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ก็เพราะจำเลยที่ 2 เองก็รู้อยู่ว่าข้อความที่เบิกความนั้นเป็นเท็จย่อมเห็นเจตนาในการกระทำความผิดอยู่ในตัว หากจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาดังกล่าวก็อาจเบิกความไปตามความเป็นจริงได้ ความผิดฐานเบิกความเท็จนี้ บุคคลธรรมดาที่ไม่น่าจะร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปได้ แม้จะพยายามยกตัวอย่างว่าบุคคล 2 คนสมคบกันมาเบิกความเป็นประจักษ์พยานคู่ยืนยันการกระทำผิดของผู้อื่นอันเป็นเท็จก็ตาม ทั้งนี้เพราะขณะเบิกความก็เป็นเรื่องต่างคนต่างเบิกความ ไม่อาจมาเบิกความหรือลงมือกระทำความผิดพร้อมกันได้ จึงเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างต้องรับผิดชอบ ไม่อาจร่วมกันกระทำความผิดได้โดยสภาพ อย่างไรก็ตาม กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เห็นได้ชัดว่าบริษัทจำเลยที่ 1 มีเจตนากระทำความผิดฐานเบิกความเท็จ เพียงแต่โดยสภาพไม่อาจจะกระทำได้นั้น ผู้บันทึกจึงเห็นด้วยกับผลของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าวที่ลงโทษจำเลยที่ 1 ซึ่งหากจะลงโทษจำเลยที่ 1 ผู้บันทึกก็เห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ เพราะแม้กรณีนี้จะลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 ในฐานะเบิกความเท็จไม่ได้ แต่น่าจะลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานดังกล่าวได้ เพราะการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่มอบอำนาจให้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 กรรมการบริษัทไปเบิกความในคดีที่พนักงานอัยการฟ้องโจทก์ในความผิดต่อส่วนตัวที่จำเลยที่ 1 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์เป็นเท็จ น่าจะถือได้แล้วว่าเป็นการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 2 กระทำความผิดก่อนกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำเลยที่ 1 จึงน่าจะเป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานเบิกความเท็จได้ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงกับกรณีที่ราษฎรร่วมกระทำความผิดกับเจ้าพนักงานในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน

ยกยกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งจะเป็นความผิดได้แต่ เฉพาะเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำ แม้ราษฎรไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่อาจกระทำความผิด ดังกล่าวได้ แต่ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าว และลงโทษ ราษฎรในความผิดฐานนั้นได้ ทั้งโทษปรับที่ศาลฎีกาในคดีนี้ลงแก่จำเลยที่ 1 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177วรรคสอง จำนวน 3,000 บาท ก็ไม่เกินกว่าโทษ 2 ใน 3 ของโทษปรับไม่เกิน 14,000 บาท ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราดัง กล่าว อนึ่ง หากเห็นว่านิติบุคคลกระทำความผิดฐานเบิกความเท็จได้ผู้บันทึกยังเห็นว่า กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ น่าจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการกระทำตาม วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแต่น่าจะเป็นเรื่องนิติบุคคลอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในคดี อาญาเพื่อปกป้องรักษาของตนที่อยู่ตามกฎหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ของนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่า เทียมกันตามกฎหมายอยู่แล้ว ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด จากการใช้เช็ค ที่จำเลยที่ 1 ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ ก็หาใช่การฟ้องเพื่อให้ จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามเช็คอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ไม่เพราะมิใช่ การฟ้องเรียกเงินตามเช็คเป็นคดีแพ่ง และแม้หากว่าจำเลยที่ 1 จะฟ้องเรียกเงินตาม เช็คจากโจทก์ต่อไป ก็มีใช้คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ศาลในคดีแพ่งไม่จำเป็นต้องถือ ข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่โจทก์ถูกฟ้องแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับนี้ได้วางบรรทัดฐานที่สำคัญทางวิชาการฉบับหนึ่ง เท่ากับศาลฎีกาเห็นว่าความผิด ฐานเบิกความเท็จมิใช่ความผิดที่จะกระทำได้เฉพาะบุคคลธรรมดา และมีใช้ความผิด อาญาซึ่งโดยสภาพและลักษณะของการกระทำความผิดนิติบุคคลไม่อาจเป็นผู้กระทำ ได้อีกต่อไป ทั้งความผิดฐานนี้นิติบุคคลอาจร่วมกระทำความผิดกับบุคคลธรรมดาได้ ซึ่งอาจทำให้สงสัยต่อไปว่านิติบุคคลจะร่วมกระทำความผิดกับนิติบุคคลอื่นในความ ผิดฐานนี้ได้หรือไม่ เมื่อถือหลักว่านิติบุคคลเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับบุคคล ธรรมดาได้นิติบุคคลก็อาจเป็นผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดในลักษณะเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น

กระทำความผิดฐานเบิกความเท็จได้ เพราะแม้ร่วมลงมือกระทำความผิดก็ยังทำได้ ฉะนั้น การเป็นเพียงผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดซึ่งมิได้ไปร่วมลงมือด้วย ก็น่าจะกระทำได้ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาคิดต่อไปว่าผู้ถูกใช้จะมีได้เพียงผู้ที่เป็นผู้แทนนิติบุคคลเท่านั้นหรือไม่ หรือจะเป็นใครก็ได้ขอให้ไปเบิกความตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นก็พอรวมตลอดไปจนถึงความผิดอาญาบางฐาน เช่นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส หากนิติบุคคลได้รับประโยชน์จากกระทำความผิดดังกล่าว นิติบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่ซึ่งหากดูบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) และ 297 แล้วจะพบว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติโทษปรับไว้ นิติบุคคลจึงไม่อาจรับโทษในความผิดฐานดังกล่าวได้ ทั้งโดยสภาพของความผิดก็น่าจะเกิดขึ้นได้จากบุคคลธรรมดาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 บัญญัติโทษปรับไว้ด้วย กรณีจึงยังเป็นปัญหาว่าหากนิติบุคคลจะเป็นตัวการหรือผู้ใช้ในความผิดฐานดังกล่าวได้หรือไม่ แต่หากยึดหลักว่าความผิดดังกล่าวแม้จะบัญญัติโทษปรับไว้และนิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้นก็ตามแต่โดยสภาพของความผิดนิติบุคคลไม่อาจกระทำได้แล้วก็คงไม่อาจลงโทษนิติบุคคลในความผิดฐานดังกล่าวได้ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องรอฟังคำวินิจฉัยจากศาลฎีกาต่อไป ประิญญาดีผดุง